

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2213/2535

บริษัท กรุงเทพ ฯ อป ฟิช และ ไชโล

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ฎ.กร. มาตรา 65, มาตรา 65 ตี (3), มาตรา 65 ตี (9), มาตรา 65 ตี (18)

โจทก์ประกอบธุรกิจรับอบข้าวโพดที่จะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศเมื่อลูกค้านำข้าวโพดมาส่งให้โจทก์ โจทก์จะชั่งน้ำหนักและวัดความชื้นไว้แล้วใช้สูตรมาตรฐานคำนวณว่าเมื่อนำข้าวโพดมาแยกวัสดุเจือปนออกและอบให้ได้ความชื้น ร้อยละ 14.5 แล้วจะเหลือน้ำหนักเท่าใด โจทก์ก็จะออกใบรับตามจำนวนน้ำหนักที่คำนวณจากสูตรมาตรฐานนั้นให้ลูกค้าเพื่อนำมารับข้าวโพดคืน ข้าวโพดที่ลูกค้ามารับคืนไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ลูกค้านำมาอบ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการสูญเสียน้ำหนักเอง ข้าวโพดที่ผ่านการอบแล้วบางส่วนจะมีความชื้นเหลือน้อยกว่าร้อยละ 14.5 ทำให้สูญเสียน้ำหนักไปเกินกว่าที่คำนวณไว้โดยสูตรมาตรฐานดังกล่าว และยังมีการสูญเสียน้ำหนักภายหลังอบแล้วด้วยเหตุอื่นอีก เช่นความชื้นลดลงอีกตามธรรมชาติและการขนถ่ายข้าวโพดลงเรือซึ่งโจทก์ไม่สามารถปัดให้เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าได้ โจทก์ต้องส่งมอบข้าวโพดที่อบแล้วตามจำนวนน้ำหนักที่ได้คำนวณด้วยสูตรมาตรฐานให้แก่ลูกค้าแต่ละรายที่ได้ออกใบรับให้ไว้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวโพดมาชดเชยจำนวนข้าวโพดที่สูญเสียน้ำหนักไปซึ่งโจทก์จะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงเป็นรายจ่ายที่มีการจ่ายจริงนำมาคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่มาตรฐานสินค้าและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่มาควบคุมการขนถ่ายสินค้าจากไชโล ลงเรือโจทก์จ่ายไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า

ของโจทก์ แต่มิได้ระบุว่าจ่ายให้แก่ผู้ใด จึงเป็นรายจ่ายที่โจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ต้องห้ามมิให้นำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 65 ตรี (18).

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 1 เป็นกรมในรัฐบาลสังกัดกระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 โดยเจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับท้องที่สรรพากรเขต 2 จังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม พร้อมกับเสียเงินเพิ่มสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2521 - 30 มิถุนายน 2522 เป็นเงิน 1,671,793.56 บาท และรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2522 - 30 มิถุนายน 2523 เป็นเงิน 1,766,882.88 บาท โดยอ้างว่าโจทก์นำรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (3)(9) (18) มาถือเป็นรายจ่ายรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2-3 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว จึงได้ยื่นอุทธรณ์การประเมิน ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้วโจทก์เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ถูกต้อง กล่าวคือ บริษัทโจทก์เป็นโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวโพดโดยใช้เครื่องจักรในการทำงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2521 - 30 มิถุนายน 2522 มีข้าวโพดเข้าอบจำนวน 709,927 ตัน และในรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2522 - 30 มิถุนายน 2523 จำนวน 618,683 ตัน ข้าวโพดดังกล่าวขณะนำเข้ามาจะมีความชื้นร้อยละ 14.5 ความชื้นดังกล่าวจะลดลงเรื่อย ๆ และก็จะทำให้น้ำหนักของข้าวโพดลดลงด้วยใน

อัตราประมาณ 3 กิโลกรัมต่อตัน นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียทำให้น้ำหนักข้าวโพดขาดไป โดยการตกหล่นขณะขนออกจากไซโลไปยังเตอบและจากเตอบไปยังไซโลเพื่อรอการส่งออก จำนวนน้ำหนักข้าวโพดที่ขาดหายไปนี้เป็นธรรมดาของกิจการ ซึ่งคำนวณแล้วในปี 2521-2522 ขาดหายไปร้อยละ 0.14 โจทก์ต้องซื้อมาชดเชยประมาณ 1,000 ตัน ราคาตันละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท และในปี 2522-2523 ขาดหายไปร้อยละ 0.16 โจทก์ต้องซื้อมาชดเชย 1,026 ตัน เป็นเงิน 3,080,000 บาท นอกจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วโจทก์ยังมีรายจ่ายในการส่งข้าวโพดไปขายยังต่างประเทศอีกทั้งสองรอบระยะเวลาบัญชีเป็นเงิน 3,471,879 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้นโจทก์นำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณหากำไรสุทธิของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายไปได้ มิใช่รายจ่ายที่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (3)(9)(18) แต่อย่างใด การที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ยอมให้โจทก์นำมาถือเป็นรายจ่ายนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงต้องนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลพิพากษาและมีคำสั่งให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามคำสั่งที่ 27 47/2/00453 กับคำสั่งที่ 27 47/2/00545 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2524 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ กค. 08/42/1768 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2528

คดีสำหรับจำเลยที่ 4 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเนื่องจากโจทก์ทิ้งฟ้อง

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้การว่า ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่า น้ำหนักข้าวโพดขาดไปเนื่องจากในขณะรับข้าวโพดเข้ามาข้าวโพดมีความชื้นและนอกจากนี้ข้าวโพดยังขาดจำนวนเนื่องจากการขนส่งบ้างกลายเป็นฝุ่นหรือบุดเน่านั้น เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้ เพราะก่อนที่โจทก์จะนำข้าวโพดเข้าเก็บนั้นจะต้องผ่านการอบจนแห้งและฉีดยาป้องกันแมลงกัดกินแล้ว ข้าวโพดที่โจทก์รับมานั้นลูกค้าของโจทก์จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับน้ำหนักที่ขาดหายไป โจทก์ไม่เคยนำราคาข้าวโพดที่ขาดหายไปตามที่กล่าว

อ้างในฟ้องมาตัดเป็นยอดรายจ่ายในแต่ละปีสำหรับรายจ่ายในการส่งข้าวโพดไปขาย
โจทก์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นคนรับ รายจ่ายดังกล่าวแม้จะมีอยู่จริงก็ถือเป็น
รายจ่ายส่วนตัว หรือเป็นการให้โดยเสน่หา รายจ่ายต่าง ๆ ของโจทก์ตามฟ้องเป็นราย
จ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี(3)(9)(18)เจ้าพนักงานประเมินของ
จำเลยที่ 1 จึงไม่ยอมให้ถือเป็นรายจ่ายและได้ทำการปรับปรุงกำไรสุทธิเสียใหม่แล้ว
แจ้งไปยังโจทก์ให้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมพร้อมกับเงินเพิ่ม เมื่อโจทก์ไม่
พอใจการประเมินและได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และคณะกรรมการดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้วแจ้งให้โจทก์ทราบ การประเมินของเจ้า
พนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วย
กฎหมายแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า ค่าใช้
จ่ายที่โจทก์จ่ายเป็นค่าบริการจำนวน 3,471,879 บาทให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้า
หน้าที่มาตรฐานสินค้าและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่มาควบคุมการขนถ่ายสินค้าจาก
ไซโลลงเรือนั้นจะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ เห็นว่า แม้ตาม
ทางนำสืบของโจทก์จะฟังได้ว่า โจทก์ได้จ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวไปจริงและเพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่โจทก์ก็นำสืบยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
โจทก์เพียงแต่ได้ลงบัญชีไว้แต่มิได้ระบุว่าจ่ายให้แก่ผู้ใดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเป็นราย

จ่ายที่โจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ต้องห้ามมิให้นำมาถือเป็นรายจ่ายในการ
คำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี(18)...

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์อีกข้อหนึ่งมีว่าราคาข้าวโพดที่โจทก์ซื้อ
มาเพื่อทดแทนข้าวโพดที่ขาดสต็อกไป จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้
หรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่าการที่นำหนักข้าวโพดขาดสต็อกไปเกิดจากการสูญเสีย
ความชื้น การถูกสัตว์แมลงกัดกินและบูดเน่าซึ่งโจทก์ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า ฝ่าย
จำเลยแก้ฎีกาว่า น้ำหนักของข้าวโพดที่สูญหายไปดังกล่าวโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบ
แต่ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวเพราะโจทก์ได้หักน้ำหนักที่สูญเสียออก
ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าแล้วพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟัง
เป็นยุติได้ว่า โจทก์ประกอบธุรกิจรับอบข้าวโพดที่จะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่ง
กองมาตรฐานสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดมาตรฐานไว้ว่า ข้าวโพดที่จะส่งออก
ไปจำหน่ายยังต่างประเทศนั้นจะต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.5 เพราะถ้าหากมี
ความชื้นเกินกว่านี้ ข้าวโพดจะเกิดเชื้อราต่างประเทศจะไม่รับซื้อ ข้าวโพดที่ลูกค้า
ของโจทก์นำมาจ้างให้โจทก์ทำการอบนั้นเป็นข้าวโพดจากไร่ซึ่งมีความชื้นสูงเกินกว่า
ร้อยละ 14.5 และมีเศษวัสดุอื่นเจือปน เมื่อลูกค้านำข้าวโพดดังกล่าวมาส่งมอบให้
โจทก์ โจทก์จะชั่งน้ำหนักและวัดความชื้นไว้ แล้วใช้สูตรมาตรฐานคำนวณว่า เมื่อนำ
ข้าวโพดดังกล่าวมาแยกวัสดุเจือปนออกและอบให้ได้ความชื้นร้อยละ 14.5 แล้วจะ
เหลือน้ำหนักเท่าใด โจทก์ก็จะออกไปรับตามจำนวนน้ำหนักที่คำนวณจากสูตร
มาตรฐานดังกล่าวให้ลูกค้าไว้เพื่อนำมารับข้าวโพดคืนวิธีการดังกล่าวผู้ประกอบการ
รับอบข้าวโพดรายอื่น ๆ ก็ใช้เช่นเดียวกัน ข้าวโพดที่ลูกค้าแต่ละรายนำมาให้อบนั้น
เมื่ออบเสร็จแล้วจะส่งไปเก็บรวมกันไว้ในไซโล เมื่อลูกค้ารายใดพร้อมที่จะส่งออกยัง
ต่างประเทศแล้วก็จะนำเรือมาขอรับ โจทก์ก็จะปล่อยข้าวโพดจากไซโลลงเรือบรรทุก
สินค้าตามจำนวนน้ำหนักในใบรับที่โจทก์ออกให้ไว้แก่ลูกค้ารายนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้อง
เป็นข้าวโพดจำนวนเดียวกับที่ลูกค้านั้นนำมาให้อบ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า

ในขั้นตอนที่ลูกค้านำข้าวโพดมามอบให้โจทก์จนถึงขั้นอบให้ได้ความชื้นร้อยละ 14.5 นั้น ได้มีการสูญเสียน้ำหนักไปจำนวนหนึ่งเนื่องจากการแยกเศษวัสดุออกและอบความชื้น ซึ่งน้ำหนักที่สูญหายไปส่วนนี้ โจทก์ได้หักออกด้วยวิธีการคำนวณด้วยสูตรมาตรฐาน และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการสูญเสียน้ำหนักเองจริงตามที่จำเลยต่อสู้ ซึ่งโจทก์ยอมรับและไม่ได้เถียงในส่วนนี้ แต่โจทก์นำสืบต่อไปโดยจำเลยมิได้นำสืบหักล้างฟังได้ว่า หลังจากที่อบแล้ว ตามความเป็นจริงข้าวโพดที่อบแล้วบางส่วนจะมีความชื้นเหลือน้อยกว่าร้อยละ 14.5 เพราะข้าวโพดที่ลูกค้านำมาให้อบนั้นมีความชื้นไม่เท่ากัน โจทก์แบ่งความชื้นไว้สองประเภทคือ ข้าวโพดที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 19 ประเภทหนึ่งและข้าวโพดที่มีความชื้นเกินกว่าร้อยละ 19 อีกประเภทหนึ่งโจทก์จะนำข้าวโพดที่อยู่ในประเภทเดียวกันเข้าอบในคราวเดียวกันโดยวิธีนี้ถ้าเอาข้าวโพดที่มีความชื้นร้อยละ 19 กับข้าวโพดที่มีความชื้นร้อยละ 15 เข้าอบพร้อมกัน เมื่ออบเสร็จแล้วข้าวโพดส่วนที่มีความชื้นเดิมร้อยละ 19 จะเหลือความชื้นร้อยละ 14.5 แต่ข้าวโพดส่วนที่มีความชื้นเดิมร้อยละ 15 เมื่ออบพร้อมกันแล้วจะเหลือความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 14.5 ทำให้ข้าวโพดส่วนนี้สูญเสียน้ำหนักไปเกินกว่าที่คำนวณไว้ด้วยสูตรมาตรฐานซึ่งคำนวณไว้ที่ความชื้นเพียงร้อยละ 14.5 นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียน้ำหนักภายหลังกอบแล้ว ด้วยเหตุอื่นอีกเช่นในขณะเก็บไว้ในไซโล ความชื้นก็จะลดลงอีกตามธรรมชาติซึ่งบางครั้งจะมีความชื้นเหลือเพียงร้อยละ 12-13 ทั้งในช่วงปี 2521 ถึงปี 2523 โจทก์ทำการอบข้าวโพดมากกว่าปีอื่น ๆ โดยในช่วงปี 2521 ถึง 2522 โจทก์ทำการอบข้าวโพดประมาณ 700,000 ตันเศษ และในช่วงปี 2522 ถึง 2523 ประมาณ 600,000 ตันเศษ ไม่สามารถเก็บในไซโลทั้งหมดต้องถ่ายใส่กระสอบมาเก็บไว้ในโกดัง ทำให้ข้าวโพดแห้งมากกว่าปกติ ต้องสูญเสียน้ำหนักไปมากกว่าที่เก็บไว้ในไซโล และในระหว่างขนถ่ายข้าวโพดลงเรือด้วยสายพานก็มีการสูญเสียจากการที่ข้าวโพดตกหล่นค้างอยู่ในสายพานบ้าง ค้างอยู่ในท่อรองรับสายพานบ้าง ถูกบดแตกเสียหายบ้าง ดังปรากฏตามรายงานการเดินเผชิญสืบของศาลชั้นต้น ซึ่งการสูญ

เสียน้ำหนักภายหลังอบแล้วด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวมานั้น เห็นได้ว่า โจทก์ไม่สามารถจะปัดให้เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าได้ เนื่องจากการรับอบข้าวโพดของโจทก์นั้นเมื่ออบข้าวโพดของลูกค้าแต่ละรายเสร็จแล้วจะส่งไปเก็บรวมกันไว้ในไซโลโดยแยกไม่ได้ว่าข้าวโพดส่วนไหนเป็นของลูกค้ารายใดจึงไม่อาจจะทราบน้ำหนักสุทธิที่แท้จริงของข้าวโพดที่ลูกค้าแต่ละรายนำมาให้อบได้ โจทก์จำต้องส่งมอบข้าวโพดที่อบแล้วตามจำนวนน้ำหนักที่ได้คำนวณด้วยสูตรมาตรฐานให้แก่ลูกค้าแต่ละรายที่ได้ออกไปรับให้ไว้ ซึ่งในการคำนวณตามสูตรมาตรฐานนั้น คำนวณไว้ที่ความชื้นร้อยละ 14.5 เท่านั้น ซึ่งเมื่อโจทก์ส่งมอบข้าวโพดให้แก่ลูกค้าแต่ละรายไปเช่นนี้ ในที่สุดจำนวนข้าวโพดที่มีอยู่จริงจะเหลือน้อยกว่าที่ได้คำนวณด้วยสูตรมาตรฐาน จึงมีเหตุผลให้เชื่อว่าโจทก์ต้องซื้อข้าวโพดมาชดเชยส่วนที่ขาดไปให้แก่ลูกค้าจริง ส่วนจำนวนข้าวโพดที่ขาดไปนั้น ปรากฏว่าในช่วงปี 2521 ถึง 2522 โจทก์รับอบข้าวโพดทั้งหมด 709,927 ตัน สูญเสียน้ำหนักภายหลังอบแล้ว 1,000 ตัน คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.14 และในช่วงปี 2522 ถึง 2523 โจทก์รับอบข้าวโพดทั้งหมด 618,683 ตัน สูญเสียน้ำหนักภายหลังอบแล้ว 1,026 ตัน คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.16 ซึ่งนับว่าเป็นอัตราสูญเสียเล็กน้อย และเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียของน้ำหนักข้าวโพดนั้น โจทก์มีนางดารา พวงสุวรรณ นักวิชาการโรคพืช 8 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพยานคนกลางไม่มีส่วนได้เสียในคดีมาเบิกความรับรองตามหลักวิชาว่า การสูญเสียน้ำหนักของเมล็ดข้าวโพดในช่วงเก็บสต็อกไว้ในโกดังจะขาดน้ำหนักได้ร้อยละ 1-3 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของธุรกิจนี้ นอกจากนี้ยังปรากฏตามสำเนาหนังสือของจำเลยที่ 1 ที่ กค. 0810/15863 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ที่มีถึงนายกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย ซึ่งโจทก์นำส่งต่อศาลตามคำร้องของโจทก์ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2534 ว่า จำเลยที่ 1 ได้วางแนวทางการพิจารณาเรื่องอัตราสูญเสียน้ำหนักข้าวโพดให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าวโพดมีน้ำหนักลดลงเท่าใด อนุโลมให้ข้าวโพดที่มี

ความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.5 มีอัตราสูญเสียได้ร้อยละ 1.2 เฉลี่ยทั้งปี ทั้งนี้ให้พิจารณาตามระยะเวลาระหว่างที่ซื้อมาและขายไป จากคำเบิกความของนางดาราและหนังสือของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวฟังได้ว่าข้าวโพดที่อบให้ได้ความชื้นร้อยละ 14.5 แล้ว ถ้าเก็บไว้จะมีการสูญเสียน้ำหนักไปจริง และอัตราความสูญเสียน้ำหนักของโจทก์ร้อยละประมาณ 0.14 และ 0.16 ก็เป็นอัตราสูญเสียที่เป็นไปได้ และเป็นจำนวนตามสมควร ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์ได้ซื้อข้าวโพดในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2521 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2522 จำนวน 1,000 ตัน คิดเป็นเงิน 3,000,000 บาท และในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2522 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2523 จำนวน 1,026 ตัน คิดเป็นเงิน 3,080,000 บาท เพื่อนำมาชดเชยจำนวนข้าวโพดที่สูญเสียน้ำหนักไปซึ่งโจทก์ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวโพดทั้งสองคราวดังกล่าวจึงเป็นรายจ่ายที่มีการจ่ายจริง ที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มิให้โจทก์นำรายจ่ายดังกล่าวมาคำนวณกำไรสุทธิ โดยอ้างว่าเป็นรายจ่ายที่โจทก์กำหนดขึ้นเองโดยมิได้มีการจ่ายจริงนั้นจึงไม่ชอบ..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้แก้ไขการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยให้ถือค่าข้าวโพดขาดสต็อกจำนวน 3,000,000 บาท และ 3,080,000 บาทเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2521 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2522 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2522 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2523 ตามลำดับ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ตัน เวทไว-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

รายการที่จะนำมาหักออกจากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิจะต้องไม่ใช่รายการที่
ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี ห้ามมิให้ถือเป็นรายการ รายการที่พิสูจน์ไม่ได้ว่า
ใครเป็นผู้รับเป็นรายการที่มาตรา 65 ตรี(18) ห้ามมิให้ถือเป็นรายการ แต่ก็มีปัญหา
ว่ารายการที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับนี้หมายถึงรายการที่แม้จ่ายไปจริง แต่หาก
พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับแล้ว ก็ถือเป็นรายการต้องห้าม หรือต้องเป็นรายการที่ไม่มี
การจ่ายจริงด้วยจึงจะถือเป็นรายการต้องห้าม ดังเช่นคดีนี้โจทก์จ่ายค่าบริการให้แก่
เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่มาตรฐานสินค้าและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่มา
ควบคุมการขนถ่ายสินค้าจากไซโลลงเรือไปจริงและลงบัญชีไว้ แต่มิได้ระบุว่าจ่ายให้
แก่ผู้ใด ค่าบริการที่จ่ายไปนั้นจะถือเป็นรายการต้องห้ามหรือไม่ ตามมาตรา 65
ตรี(9) รายการซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีรายการจริงถือเป็นรายการต้องห้ามเมื่อ
มาตรา 65 ตรี (9) บัญญัติไว้เช่นนี้ มาตรา 65 ตรี (18) ก็น่าจะหมายความว่ารายการ
ใดแม้จะจ่ายไปจริง แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับแล้ว รายการนั้นก็ถือเป็นราย
จ่ายต้องห้าม เพราะรายการใดหากไม่มีการจ่ายไปจริงก็ปรับเข้ามาตรา 65 ตรี (9) ได้
อยู่แล้ว ฉะนั้น ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ารายการค่าบริการดังกล่าวเป็นรายการต้องห้าม
ตามมาตรา 65 ตรี (18) จึงน่าจะถูกต้องแล้ว ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (1)
บัญญัติว่า "รายการที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรี ไม่ให้ถือเป็นรายการ เมื่อมาตรา 65 ทวิ
(1)บัญญัติไว้เช่นนี้ รายการซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับตามมาตรา 65 ตรี (18) จึง
ถือเป็นรายการไม่ได้ทั้งจำนวน ต้องบวกกลับเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิทั้ง

จำนวน แต่เนื่องจากสินค้าหรือบริการที่ขายไปนั้นย่อมจะต้องมีต้นทุนและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ในทางปฏิบัติทั้งกรมสรรพากรและศาลจึงไม่ถือเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมายดัง
กล่าว กรมสรรพากรและศาลจะพิจารณาหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นกรณี ๆ
ไป ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2301/2531 โจทก์ถูกเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ตรวจสอบการเสียภาษี
โจทก์ได้ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบแต่มิได้ส่งใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าที่
โจทก์ซื้อมาให้ลูกค้าเช่าซื้อ เมื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งโจทก์ส่งให้ตรวจสอบรับฟังไม่
ได้ รายจ่ายของโจทก์จึงเป็นรายจ่ายซึ่งโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ โจทก์ไม่มี
สิทธินำมาหักจากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ แต่ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519
และ 2520 โจทก์มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 90 และ 85 ตามลำดับ
ทั้งนี้ตาม พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่
ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ที่เจ้าพนักงาน
ประเมินของจำเลยที่ 1 ประเมินภาษีโดยหักค่าใช้จ่ายให้โจทก์เป็นการเหมาเพียงร้อย
ละ 75 จึงไม่ชอบเจ้าพนักงานประเมินต้องทำการประเมินใหม่โดยหักค่าใช้จ่าย
เป็นการเหมาให้แก่โจทก์ในอัตราที่โจทก์มีสิทธิหักได้ดังกล่าว คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1678/2532 โจทก์ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า ปั่นฝ้ายและจำหน่าย
ฝ้าย โจทก์อ้างว่าในปี พ.ศ. 2519-2520 โจทก์ซื้อดอกฝ้ายจากพ่อค้า ชาวไร่และ
สหกรณ์ในหลายจังหวัดเป็นเงิน 48 ล้านบาทเศษและ 47 ล้านบาทเศษตามลำดับ
โดยซื้อราคาใกล้เคียงกับราคาที่ปรากฏในวารสารฝ้ายและสิ่งทอ แต่ใบเสร็จที่โจทก์นำ
มาแสดงเป็นแบบพิมพ์ที่โจทก์จัดทำขึ้นเองมีข้อความระบุวันที่ ชื่อผู้ขายดอกฝ้ายให้
โจทก์ จำนวนดอกฝ้าย จำนวนเงิน และในชั้นพิจารณาโจทก์ไม่ได้นำผู้ที่ลงชื่อเป็น
ผู้รับเงินในเอกสารดังกล่าวมาสืบแม้แต่รายเดียว ส่วนที่โจทก์นำพยานบุคคล 3 คน
มาสืบว่าเป็นผู้ขายดอกฝ้ายให้โจทก์นั้นพยานดังกล่าวก็มิได้เบิกความว่าใบเสร็จรับ
เงินระบุจำนวนเงินตรงกับความเป็นจริงทั้งพยานดังกล่าวก็ยอมรับว่ามีได้ลงชื่อในใบ

เสร็จรับเงินเอง แต่คนขับรถของพยานเป็นผู้ลงชื่อในช่องผู้รับเงิน พยานหลักฐาน
โจทก์ที่น่าสืบเกี่ยวกับราคาดอกฝ้ายจึงไม่มีน้ำหนัก ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ซื้อ
ดอกฝ้ายตามราคาที่อ้าง การที่จำเลยสู้มั่วอย่างราคาดอกฝ้ายตามใบเสร็จรับเงินใน
แต่ละเดือนแล้วนำราคามาถัวเฉลี่ยเป็นราคาดอกฝ้ายนั้น ถือเป็นวิธีการที่มีเหตุผล
เมื่อปรากฏว่าราคาถัวเฉลี่ยของดอกฝ้ายดังกล่าวมีราคาต่ำกว่าราคาดอกฝ้ายที่โจทก์
อ้างข้างต้น จึงต้องถือตามราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2374/2532
โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบกิจการขายอาหาร ในรอบระยะเวลา
บัญชีปีพ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2520 โจทก์ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินค่าซื้ออาหารไปให้
จำเลยตรวจสอบ รายจ่ายที่โจทก์อ้างจึงเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี
(18) แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ ซึ่งหาก
จำเลยยึดถือตัวบทกฎหมายตามมาตราดังกล่าวโดยเคร่งครัดแล้ว จำเลยมีสิทธิที่จะ
ไม่หักค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารให้โจทก์เลยดังนั้น การที่จำเลยหักค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อาหารให้โจทก์ร้อยละ 50 ของยอดขายเพราะเห็นว่าโจทก์มีรายจ่ายจริงนั้น นับว่า
เป็นคุณแก่โจทก์มากแล้วนอกจากนี้จำเลยยังหักค่าใช้จ่ายให้โจทก์เป็นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
ค่าถ่านค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งรวมแล้วจำเลยหักค่าใช้จ่ายให้โจทก์ถึงร้อยละ 76 ถึง 78
ของยอดขาย การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีดังกล่าวแล้วแต่เป็นเรื่อง
ที่การหักค่าใช้จ่ายให้ นั้นเริ่มต้นมาจากเจ้าพนักงานประเมินก่อน เมื่อถึงศาล ศาลจึง
พิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่หักให้ นั้นน้อยไปหรือไม่ หากเห็นว่าน้อยไป ก็เพิ่มให้ตาม
จำนวนที่เห็นว่าถูกต้อง ดังเช่นคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2301/2531 แต่ถ้าเห็น
ว่าค่าใช้จ่ายที่หักให้ นั้นเป็นจำนวนพอสมควรแล้ว ก็จะไม่แก้ไข ดังเช่นคดีตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1678/2532 และ 2374/2532 แต่คดีนี้เจ้าพนักงานประเมินมิได้
หักค่าใช้จ่ายให้เลย จึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่หักให้ นั้นเป็น
จำนวนพอสมควรหรือไม่ ถ้าเช่นนั้น การจะได้หักค่าใช้จ่ายหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับ

อำเภอใจของเจ้าพนักงานประเมิน เช่นนี้จะเป็นการถูกต้องหรือ ผู้บันทึกเห็นว่า กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินไม่หักค่าใช้จ่ายให้เลยทั้ง ๆ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ามีค่าใช้จ่ายจริง ศาลน่าจะพิจารณาหักค่าใช้จ่ายให้ตามสมควรไม่ควรถือเคร่งครัดว่าไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแต่แรก การจะเสียภาษีหรือไม่และเสียมากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องที่กระทบต่อส่วนได้เสียทั้งของรัฐและประชาชนอันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน การหักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่เพียงใด มีผลกระทบต่อการเสียภาษี จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลจึงน่าจะหยิบยกขึ้นพิจารณาได้แม้คดีจะไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแต่แรกก็ตาม. ชัยสิทธิ์ ทรายธรรม.